

§ 1º As regras de uso do budião-azul previstas nos planos de gestão locais deverão ser estabelecidas na forma de regramento legalmente vinculante pelos órgãos competentes na área de abrangência do plano.

§ 2º A elaboração e implementação de planos nas áreas especialmente manejadas poderão ser conduzidas pelos órgãos federais ou estaduais competentes.

§ 3º Deverão ser promovidas pelos órgãos competentes a publicidade e a divulgação das medidas definidas nos planos, assim como sua implementação, especialmente junto às comunidades tradicionais e demais usuários, considerando os meios de comunicação mais apropriados.

§ 4º Os planos de gestão locais poderão estabelecer medidas de ordenamento adicionais ou diversas das elencadas nos art. 3º, desde que justificadas tecnicamente de acordo com o contexto local.

§ 5º Os responsáveis pelos planos de gestão locais deverão, após a publicação do documento, enviá-los ao Ministério do Meio Ambiente e à Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca, acompanhados de eventuais normativas relacionadas.

Art. 6º Os responsáveis pelos planos de gestão locais deverão informar anualmente ao Ministério do Meio Ambiente e à Secretaria Especial da Aquicultura e da Pesca sobre as medidas implementadas e o resultado do monitoramento, de forma a subsidiar a revisão do Plano de Recuperação Nacional e a avaliação quanto à manutenção da espécie como passível de uso.

§ 1º As informações de que trata o **caput** deverão ser encaminhadas até 31 de maio de cada ano.

§ 2º O Ministério do Meio Ambiente deverá, em ato próprio e conforme a análise dos relatórios de monitoramento, suspender a possibilidade de uso da espécie na área em que for observada ausência de dados ou perda da estabilidade da sua população.

Art. 7º A comercialização do budião azul por pessoa física ou jurídica que não seja pescador está condicionada ao registro junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadora de Recursos Naturais do IBAMA (CTF-APP) na categoria "Atividade de criação e exploração econômica de fauna exótica e de fauna silvestre - Comércio de pescados", código 20-48 e a apresentação dos relatórios anuais de produção.

Art. 8º Aos infratores desta Portaria Interministerial serão aplicadas as penalidades e as sanções, respectivamente, previstas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e no Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008.

§ 1º As embarcações que atuarem em desacordo com as medidas estabelecidas nesta Portaria Interministerial, independentemente de outras sanções, terão, mediante o respectivo processo administrativo apuratório, suas autorizações de pesca canceladas ou suspensas por prazo definido pelo órgão competente, não podendo ser inferior a 6 meses.

§ 2º As autorizações de pesca canceladas não serão redistribuídas pelo órgão competente para outras embarcações.

§ 3º Fica a Secretaria Especial da Aquicultura e Pesca responsável por repassar à Autoridade Marítima e ao órgão ambiental competente a relação de embarcações pesqueiras com autorização de pesca cancelada, para análise de possível embargo de suas atividades.

Art. 9º Fica revogado o inciso II do § 2º do art. 8º da Instrução Normativa Interministerial MPA-MMA nº 10, de 10 de junho de 2011.

Art. 10. Esta Portaria Interministerial entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO FONSECA DE SOUZA
Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República

EDSON DUARTE
Ministro de Estado do Meio Ambiente

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 59-C, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2018

Define regras para o uso sustentável e recuperação dos estoques das espécies *Mycteroperca interstitialis*, conhecido como Badejo-Amarelo; *Mycteroperca bonaci*, conhecido como Sirigado; *Epinephelus morio*, conhecido como Garoupa-de-São-Tomé e *Lutjanus cyanopterus*, conhecido como Caranha.

O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E O MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições de que trata o art. 87, parágrafo único, II, da Constituição Federal e o inciso I do § 2º do art. 12 da Lei nº 13.502, de 1º de novembro de 2017, e tendo em vista o disposto no art. 3º da Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009; no Decreto nº 6.981, de 13 de outubro de 2009; na Portaria Interministerial MPA-MMA nº 5, de 1º de setembro de 2015; na Portaria MMA nº 292, de 18 de julho de 2018, e considerando o que consta nos Processos MMA nº 02000.002782/2014-51 e 02000.007023/2018-16, e Processo SEAP-PR nº 00350.002334/2018-85, resolvem:

Art.1º Estabelecer medidas, critérios e padrões para o ordenamento da pesca do Badejo-Amarelo (*Mycteroperca interstitialis*), do Sirigado (*Mycteroperca bonaci*), da Garoupa-de-São-Tomé (*Epinephelus morio*) e da Caranha (*Lutjanus cyanopterus*) nas águas jurisdicionais brasileiras, observando-se as medidas previstas no seu plano de recuperação nacional e definidas nesta norma.

Parágrafo único. Enquanto vigorarem as classificações oficiais do Badejo-Amarelo, do Sirigado, da Garoupa-de-São-Tomé e da Caranha como espécies ameaçadas de extinção em nível nacional, a vigência desta Portaria Interministerial está diretamente vinculada à vigência da Portaria MMA nº 292, de 18 de julho de 2018 ou outra norma que vier a substituí-la, oficializando um Plano de Recuperação Nacional e declarando a espécie passível de uso.

Art. 2º Ficam proibidos a pesca direcionada, o transporte, o desembarque e a comercialização de qualquer indivíduo das espécies Badejo-Amarelo (*Mycteroperca interstitialis*), Sirigado (*Mycteroperca bonaci*), Garoupa-de-São-Tomé (*Epinephelus morio*) e Caranha (*Lutjanus cyanopterus*) nas águas jurisdicionais brasileiras, fora dos limites dispostos nesta Portaria Interministerial.

§1º Os exemplares capturados incidentalmente, em desacordo com o estabelecido nesta norma, deverão ser liberados vivos ou descartados no ato da captura, devendo ser registradas a captura e a liberação ou o descarte, conforme disposto para as espécies de captura incidental, assim definidas pela Instrução Normativa Interministerial MPA/MMA nº 10, de 10 de junho de 2011, ou em atendimento a normas específicas futuras que venham a dispor sobre o tema.

§2º Fica permitida a pesca amadora e esportiva das espécies tratadas no *caput* apenas na categoria pesque e solte.

Art. 3º Ficam permitidos a captura, retenção, transporte, beneficiamento e comercialização para indivíduos capturados com o comprimento total (CT) maior ou igual a:

a) 60cm para Sirigado (*Mycteroperca bonaci*);

b) 45cm para Badejo-Amarelo (*Mycteroperca interstitialis*);

c) 45cm Garoupa-de-São-Tomé (*Epinephelus morio*); e

d) 50cm Caranha (*Lutjanus cyanopterus*).

Art. 4º Todas as embarcações autorizadas a capturar o Badejo-Amarelo, o Sirigado, a Garoupa-de-São-Tomé e a Caranha inscritas nas modalidades 1.6, 1.7, 3.10, 3.11 da Instrução Normativa Interministerial MPA-MMA nº 10, de 10 de junho de 2011, ficam obrigadas a usar o equipamento de rastreamento por satélite instalado a bordo da embarcação, nos moldes do Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras-PREPS, e entregar os mapas de bordo.

§ 1º A adesão ao sistema de rastreamento descrito no *caput* deverá ser feita no prazo de:

I - 1º de agosto de 2019, para as embarcações com comprimento menor que quinze metros e maior ou igual a doze metros;

II - 1º de agosto de 2020, para as embarcações com comprimento maior ou igual a dez metros; e

III - 1º de agosto de 2021, para as embarcações com comprimento maior ou igual a oito metros.

§ 2º As embarcações ficam obrigadas a garantir, sempre que solicitadas, o embarque de observador científico indicado pela SEAP ou IBAMA e ICMBio, para o monitoramento contínuo da pesca sobre as espécies citadas no *caput*.

§ 3º No caso de captura em outras modalidades devem ser observadas as normas de ordenamento específicas.

Art. 5º Fica estabelecido, a partir do ano de 2019, período de defeso entre 1º de agosto à 30 de setembro para a pesca da Caranha (*Lutjanus cyanopterus*), do Sirigado (*Mycteroperca bonaci*), da Garoupa-de-São-Tomé (*Epinephelus morio*) e do Badejo Amarelo (*Mycteroperca interstitialis*).

§ 1º As pessoas físicas ou jurídicas que atuam no armazenamento, transporte, beneficiamento, industrialização ou comercialização das espécies Caranha (*Lutjanus cyanopterus*), Sirigado (*Mycteroperca bonaci*), Garoupa-de-São-Tomé (*Epinephelus morio*) e Badejo Amarelo (*Mycteroperca interstitialis*) poderão realizar essas atividades durante o período estabelecido no *caput*, exclusivamente, quando fornecerem, até o dia 10 de agosto de cada ano, a declaração de estoques preenchida conforme consta no Anexo I desta Portaria Interministerial, a ser entregue nas Superintendências do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama.

§ 2º Durante o período estabelecido no **caput**, o transporte, a estocagem, a conservação, o beneficiamento, a industrialização e a comercialização de qualquer volume das espécies ou seus subprodutos somente serão permitidos se originários de estoque declarado ao Ibama e se estiverem acompanhados de cópia da respectiva declaração, nos moldes do Anexo I desta Instrução Normativa.

§3º A retenção a bordo e o desembarque da espécie mencionada no *caput* deste artigo, serão tolerados até o dia 3 (três) de agosto de cada ano.

Art. 6º Aos infratores desta Portaria Interministerial poderão ser aplicadas as penalidades e as sanções, respectivamente, previstas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e no Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008.

§ 1º As embarcações que atuarem em desacordo com as medidas estabelecidas nesta Portaria Interministerial, independentemente de outras sanções, terão suas autorizações de pesca canceladas ou suspensas por prazo definido pelo órgão competente, não podendo ser inferior a seis meses.

§2º As autorizações de pesca canceladas não serão redistribuídas pelo órgão competente para outras embarcações.

§3º Fica a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca responsável por repassar à autoridade marítima e ao órgão ambiental competente a relação de embarcações pesqueiras com autorização de pesca cancelada, para análise de possível embargo de suas atividades.

Art. 7º Esta Portaria Interministerial entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO FONSECA
Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República

EDSON DUARTE
Ministro de Estado do Meio Ambiente

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE ESTOQUE

Declaração de estoque para a Caranha (*Lutjanus cyanopterus*), o Sirigado (*Mycteroperca bonaci*), a Garoupa-de-São-Tomé (*Epinephelus morio*) e o Badejo Amarelo (*Mycteroperca interstitialis*).

1 - IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA:
NOME/EMPRESA:
ENDEREÇO:
CNPJ/CPF:
TELEFONE:
MUNICÍPIO/ ESTADO:

2 - FORMA DO PRODUTO ESTOCADO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANTIDADE (KG)
Peixe inteiro com cabeça:
Peixe inteiro sem cabeça:
Postas:
Filé:
Outros subprodutos (descrever quais):

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA • CASA CIVIL • IMPRENSA NACIONAL

MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA
Presidente da República

ELISEU LEMOS PADILHA
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

PEDRO ANTONIO BERTONE ATAÍDE
Diretor-Geral da Imprensa Nacional

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Em circulação desde 1º de outubro de 1862

ALEXANDRE MIRANDA MACHADO
Coordenador-Geral de Publicação e Divulgação

HELDER KLEIST OLIVEIRA
Coordenador de Editoração e Divulgação Eletrônica dos Jornais Oficiais



SEÇÃO 1 • Publicação de atos normativos
SEÇÃO 2 • Publicação de atos relativos a pessoal da Administração Pública Federal
SEÇÃO 3 • Publicação de contratos, editais, avisos e ineditoriais

A Imprensa Nacional não possui representantes autorizados para a comercialização de assinaturas

www.in.gov.br ouvidoria@in.gov.br
SIG, Quadra 6, Lote 800, CEP 70610-460, Brasília - DF
CNPJ: 04196645/0001-00 Fone: (61) 3441-9450



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 06002018111600002

